

0005813-09.2016.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... condenação pela prática de crime de furto, na forma da denúncia.

A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais (fls. 187/194), requereu a absolvição do acusado, em decorrência da configuração de furto de uso. Em caso de condenação, requer que a pena seja aplicada em seu mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão, e fixação do regime aberto para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005813-09.2016.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005813-09.2016.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 27/2016 - Delegacia de Polícia de Pardinho, 76/2016 - Delegacia de Polícia de Pardinho, 77/2016 - Delegacia de Polícia de Pardinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

MAICON DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 29 de abril de 2016, por volta das 15h00min., na Rua Roque Emílio Benedito Orsi, nº 670, CDHU IV, Pardinho, nesta comarca, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um automóvel, marca VW, modelo Fusca, 1300, placa CTD3092, cor amarelo, avaliado em R\$ 7.000,00, conforme auto de avaliação indireta acostado às fls. 25, pertencente a vítima Cláudio Keller.

A denúncia foi recebida (fls. 57), o réu foi citado por meio de edital (fls. 132), tendo o prazo prescricional permanecido suspenso (fls. 131). Adveio a citação pessoal do acusado (fls. 154), que ofertou resposta a acusação (fls. 160/161). Foi

ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 162/163) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foi ouvida a vítima, as testemunhas da acusação presentes e realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em sede de memoriais orais, pugnou pela procedência da ação penal com condenação pela prática de crime de furto, na forma da denúncia.

A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais (fls. 187/194), requereu a absolvição do acusado, em decorrência da configuração de furto de uso. Em caso de condenação, requer que a pena seja aplicada em seu mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão, e fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que procede a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que a materialidade do delito de furto qualificado veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 8), auto de avaliação (fls. 27) e prova oral produzida.

A autoria do delito está, igualmente, caracterizada.

Ouvida em juízo, a vítima relatou que na data dos fatos seu veículo, um VW/Fusca, foi furtado, estava estacionado defronte a sua residência. Quebraram o corta vento do carro para realizar o furto. Posteriormente, recuperou o veículo. Soube quem foi que realizou o furto, quando foi até a delegacia, ele havia sido levado até lá pela polícia. O acusado vendeu o carro furtado. Não teve contato com o réu, apenas o viu. Não se recorda o nome dele. Não teve grandes prejuízos, houve alguns danos ao carro.

A testemunha Renato Orpheo, policial militar, relatou que tiveram conhecimento acerca da ocorrência desse furto. Chegou até eles a informação de que o autor do furto seria o acusado. Em patrulhamento, ele foi abordado, indagaram-no a respeito e ele confessou a prática do delito, inclusive, indicando onde ele estaria. O veículo foi entregue ao proprietário posteriormente. Pelo que se recorda, o acusado havia negociado o veículo. Já era conhecido pela polícia por práticas de furto, envolvimento com drogas. Não se recorda se ele justificou a prática do furto. Não disse que a porta estaria aberta ou que a chave estaria no contato. O veículo não apresentava danos.

A testemunha Octavio André Bernardes de Oliveira, policial militar, ratificou a versão de seu colega de farda, relatou que o acusado confessou e indicou onde o Fusca estaria. Também não se recorda se o réu forneceu alguma justificativa acerca do furto. O conhecia dos meios policiais.

O réu, ouvido em sede policial, disse, em suma, que viu o veículo estacionado, com as chaves no contato e se apoderou do mesmo, rumo a casa de sua mãe. Veio a abandoná-lo na vicinal que liga Pardinho a Botucatu. Em juízo, informou ter 28 anos, está preso por outro furto. Confessou em parte os fatos a si imputados, relatou que morava com sua sogra em Pardinho, e depois de ter uma discussão com sua mulher, sua sogra havia o mandado embora de casa, estava na rua havia alguns dias. Estava passando e viu o Fusca com o vidro aberto e a chave no contato, pegou o veículo e foi até a casa de sua mãe. Contou a sua mãe que havia pego o carro, e ela lhe disse para chamar a polícia, o que o fez. O Fusca estava na casa de sua mãe. O carro estava em Pardinho, o vidro estava aberto, então o destravou e a chave estava no contato. Não havia danos ao veículo quando o entregou.

À luz da prova oral supra transcrita, tem-se a presença de elementos de cognição suficientes para que o decreto condenatório seja prolatado com a segurança e certeza necessária e exigíveis. Os elementos probatórios presentes nos autos levam a conclusão de que o acusado é o autor do delito descrito na denúncia.

O relato da vítima encontra-se em consonância com aqueles prestados pelas testemunhas, ouvidas sob a égide do contraditório e ampla defesa, e com os elementos probatórios produzidos em fase extrajudicial.

A negativa parcial do acusado, no sentido de que teria apenas realizado o furto do veículo com a finalidade de se dirigir até a casa de sua mãe, restou isolado nos autos, e, por si só, não é suficiente para caracterizar o chamado furto de uso, vez

que, cabe ao acusado fazer a prova do animus restituendi, o que não fez. Ainda, os relatos prestados pelo acusado em sede policial e em juízo apresentam divergência, tendo relatado num primeiro momento que haveria abandonado o veículo em uma vicinal e depois relatou que o veículo teria ficado na casa de sua mãe.

No mais, para caracterização do chamado furto de uso há a necessidade de que a intenção de restituir o bem se faça presente desde o primeiro momento do cometimento do delito, e ao que indica o acusado em seu relato, somente veio considerar a devolução após sua mãe lhe pedir. Ainda, há a necessidade de restituição do bem nas mesmas condições em que retirado, o que também não ocorreu. Nesse sentido:

O furtum usum exige a intenção de uso momentâneo desde o início da conduta e, ainda, a pronta restituição do bem, nas mesmas condições de quando retirado da esfera de disponibilidade do ofendido. (Estefam, André. Direito Penal - Parte Especial, volume 2. 7 Ed. São Paulo: Saraiva, 2020p. 464)

No mais, a dúvida razoável, na lição de Renato Brasileiro (in Manual de Processo Penal, 2021, p. 563), é a dúvida baseada na razão e no senso comum, é a dúvida que uma pessoa razoável possui, após sopesar as provas, que a leva a hesitar a tomar uma decisão. Não é especulação ou suspeita, não é compaixão. No caso em apreço a análise dos elementos probatórios não deixa espaço para qualquer dúvida razoável, portanto, inaplicável ao caso o in dubio pro reo, restando tipificada ambas a materialidade e autoria.

Desta feita, a autoria e materialidade do delito de furto qualificado descrito na denúncia restou devidamente comprovado e recai sobre a pessoa do acusado, sendo de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que o réu possui maus antecedentes (fls. 61/69), de forma que aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Deixo de reconhecer a atenuante de confissão posto que parcial.

Na terceira fase, verifico não haver causa de aumento ou de diminuição.

Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, de acordo com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, em se tratando de sentenciado primário, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR o acusado MAICON DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, por infração ao artigo artigo 155, caput, do Código Penal, devendo a pena ser cumprida em regime inicial aberto.

O réu preenche os requisitos do artigo 44, I a III, do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, além de prestação pecuniária, consistente na entrega de uma cesta básica no valor de 01 salário mínimo vigente à data do pagamento para entidade pública ou privada com destinação social, deste Município, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima do teor desta sentença.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Botucatu, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA